



P U T U S A N

NOMOR : 11/PID.SUS-LH/2021/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: VOKING ALIYANTO Bin SUROSO;
Tempat lahir	: Penerokan.
Umur/tgl. Lahir	: 31 tahun/14 Pebruari 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Penerokan RT.16 Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta/Sopir.
Pendidikan	: STM.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan Penetapan Penahanan oleh;

1. Peyidik Polisi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1.INENG SULASTRY,SH, 2.TOGI PARULIAN SILALAH,SH, 3.TOGU CHRISTIAN SIHITE,SH,4.ZICO BINSAR A TAMBUNAN,SH Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jl.Serma Murat/Purnama No.106 Rt.13 Suka Karya Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Kusus Nomor.

Halaman 1 dari 15 hal Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/SK-Pid/LBH.CK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Reg. 524/ SK/ Pid/ 2020/ PN Jmb tertanggal 8 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB tanggal, 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Majelis Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Membaca berkas perkara Nomor 11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb, tanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-85/JBI/09/2020 yang dibacakan tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian- Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan

Halaman 2 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ± 10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang

Halaman 3 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S.Si, MT dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 424/20 (BB/88/VII/2020/Ditreskrimum) menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan berada pada rentang C3 hingga C30. Kandungan n-parafinnya sebesar 14 %w, dan pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi.

Densitas sampel tersebut adalah 0,8594 g/cm³, setara dengan produk solar atau diesel. Akan tetapi sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %. Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak mentah.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/117/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang BAMBANG, S.Si, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RUSKI NANDA dan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah tangki kotak yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas mobil truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang disita dari terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO, dengan hasil pengukuran:

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangki kotak baja, volume = 10.100 liter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian- Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ± 10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang

Halaman 5 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S,Si, MT dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample

Halaman 6 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan nomor: 424/20 (BB/88/VII/2020/Ditreskrimum) menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan berada pada rentang C3 hingga C30. Kandungan n-parafinnya sebesar 14 %w, dan pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi.

Densitas sampel tersebut adalah 0,8594 g/cm³, setara dengan produk solar atau diesel. Akan tetapi sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %. Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak mentah.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/117/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang BAMBANG, SSI, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RUSKI NANDA dan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah tangki kotak yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas mobil truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang disita dari terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO, dengan hasil pengukuran:

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut:

- Tangki kotak baja, volume = 10.100 liter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian- Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 7 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ± 10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir

Halaman 8 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-85/JBI/09/2020 tanggal 19 Nopember 2020 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN.
Dirampas untuk Negara.
 - 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas $\pm$ 10.000 liter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor.600/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 17 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 2 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas $\pm$ 10.000 liter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 600/Akta.Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh Sugiharto, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa Nirmala Dewi, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi No : 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tertanggal Desember 2020 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Januari 2021 serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana No: 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb, tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan

Halaman 10 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hamdan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb, tanggal 17 Desember 2020 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan materi perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki adanya kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang penulisan Nomor putusan perkara yang ditulis dengan Nomor 600 /Pid.Sus/2020/PN Jmb, yang seharusnya kalau mengacu kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020 PN Jmb tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, maka penulisan Nomor perkara yang benar pada putusan Pengadilan tingkat pertama aquo adalah dengan Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb, sehingga selanjutnya baik dalam pertimbangan maupun putusan perkara dalam tingkat banding ini terhadap putusan perkara Pengadilan tingkat pertama aquo ditulis dengan Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020 /PN Jmb;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020, memori banding beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi harus memperbaiki sekedar mengenai penulisan kualifikasi tindak pidana yang terbukti

Halaman 11 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa yang mana dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan pertama, sedangkan yang benar seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki tentang penulisan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding harus memperbaiki juga tentang penulisan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama tertulis bahwa “Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 2 (satu) tahun”, menurut Pengadilan Tingkat Banding penulisan tersebut adalah merupakan penulisan angka yang salah dan menimbulkan multitafsir, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut adalah merupakan kesalahan pengetikan dan merupakan kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa terkait dengan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020 tentang status Barang Bukti berupa “1 (satu) Unit Truck isuzu Gyga warna putih No. Pol BH.8631 MN yang dikembalikan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena Barang Bukti kendaraan tersebut adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan kendaraan tersebut tidak memiliki Surat Izin mengangkut minyak mentah dari pihak yang berwenang dan faktanya bahwa kendaraan tersebut sudah dipergunakan beberapa kali oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak mentah diwilayah Hukum Polda Jambi dan kendaraan tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan ditambah adanya tengki-tengki penampung minyak, sedangkan minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut diperolehnya dengan cara ilegal yaitu tidak dipenuhinya persyaratan pengambilan minyak

Halaman 12 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Migas, sehingga terhadap barang bukti tersebut yang berupa "1 (satu) Unit Truck Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN" haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang status barang bukti kendaraan tersebut harus diperbaiki dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb tanggal 17 Desember 2020 dapat dikuatkan sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta tentang Penetapan Status Barang bukti Berupa "1 (satu) Unit Truck Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN", sehingga Amar Putusan selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan pembanding dalam memori bandingnya yang pada intinya berkeberatan apabila barang berupa "1 (satu) Unit Truck Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN" dikembalikan kepada terdakwa, karena pembanding berpendapat barang bukti mobil tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengangkut barang bukti minyak mentah ilegal yaitu tidak memiliki izin yang sah untuk pengambilan minyak mentah ilegal sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Migas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum seperti yang diuraikan dalam Memori Bandingnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka

Halaman 13 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No: 600/Pid.Sus/LH/2020/PN Jmb, tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai Amar Putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta tentang Penetapan Status Barang bukti berupa "1 (satu) Unit Truck Isuzu Gyga Warna Putih No. Pol BH 8631 MN sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang", sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
"1 (satu) Unit Truck Isuzu Gyga Warna Putih No. Pol BH 8631 MN"
Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas $\pm$ 10.000 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 oleh Dr. Didik Setyo Handono, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Kristwan G Damanik, SH., M.H dan Ninik Anggraini, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 11/PID.SUS-LH/2021/PT JMB, tanggal, 18 Januari 2021 putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bahrn, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Kristwan G Damanik, SH., M.H

Dr. Didik Setyo Handono, S.H., M.H

2. Ninik Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn, S.H., M.H.